

1500159-85.2019.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... que exerce a função de inspetor de tráfico, que no dia dos fatos foi chamado na delegacia para ser informado do roubo dos fios. Que a empresa instalou postes de rede e internet por toda extensão da Rodovia para servir aos usuários, que não presenciou o furto e também não viu os danos, e também não sabe dizer o prejuízo causado. Os depoimentos das testemunhas arroladas Aniel Tonon ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500159-85.2019.8.26.0620

Réu:

ROSVAR APARECIDO DA SILVA e outro

Data da Audiência:

16/03/2022

Aos 16 de março de 2022, excepcionalmente no formato virtual, em razão da pandemia do Covid-19 e das restrições de acesso ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado, estavam presentes o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Fabrício Pereira de Oliveira; o(a) réu ROSVAR APARECIDO DA SILVA, acompanhado de seu advogado, Dra. Carla Mirele Rodrigues Forloni OAB 341756/SP; e AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Antonio Marcos Fernandes OAB 138433/SP; a vítima Thiago Navalho Moraes e a(s) testemunha(s) Aniel Tonon Garcia e José Manoel de Barros. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha José Manoel de Barros, com o que concordou a douta defesa, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM.

Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu Rosvar foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu Agostinho foi dito: M.M.JUIZA: Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA e outro, por infração, em tese, ao art. 155, parágrafo 4.º inciso IV do Código Penal. Narra a inicial que na noite do dia 20 de março de 2019 na Rodovia 255 Km 23, no Município e Comarca de Taquarituba/SP, teria os acusados supostamente subtraído para si 9 (nove) kilos de fios de cobre, pertencente a empresa vítima Via Arteris Paulista. A denúncia foi recebida em todos os seus termos em 02 de outubro de 2019, pelo r. decisão de fls. 86. O acusado Agostinho foi regularmente citado e, no prazo legal, foi apresentada resposta à acusação que lhe foi imposta, nos termos do art.396-A, parágrafo 2º da Lei 11.719/2008. Mantido o recebimento da denúncia foram ouvidos o representante da empresa/vítima e as testemunhas arroladas. O réu Agostinho também foi interrogado onde confessou os fatos narrados na denúncia. Sinteticamente, é o relatório. 1. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO e o PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA : Regularmente encerrada a instrução processual, brota como justo e necessário o decreto de total IMPROCEDÊNCIA da presente ação penal em relação ao acusado AGOSTINHO PIRES DE OLIVIERA. Deve ser observado, no presente caso concreto, que a confissão do Acusado Agostinho restou isolada nos autos, pois a empresa vítima do furto não presenciou e nem tem provas que foi o Acusado que subtraiu os 9 kilos de fio de cobre, descrita na denúncia. Ainda mais o Acusado Agostinho é Réu primário de bons antecedentes e tem residência fixa. A empresa vítima foi ouvida pelo seu representante Sr. Tiago Navalho Moraes onde afirmou: “que trabalha para a empresa ARTERIS VIA PAULISTA que exerce a função de inspetor de tráfico, que no dia dos fatos foi chamado na delegacia para ser informado do roubo dos fios. Que a empresa instalou postes de rede e internet por toda extensão da Rodovia para servir aos usuários, que não presenciou o furto e também não viu os danos, e também não sabe dizer o prejuízo causado. Os depoimentos das testemunhas arroladas Aniel Tonon Garcia e José Manoel de Barros, Policiais Militares arroladas, em seus depoimentos da Delegacia de Policia de Taquarituba e o Sargento Aniel Tonon Garcia em juízo, que dar veracidade aos fatos e não a culpabilidade. Portanto, pelo depoimento do representante da empresa/ vítima e das testemunhas policiais militares não podem, isoladamente, basear um decreto condenatório em desfavor do Acusado. O outro Acusado Rosvar Aparecido da Silva, em seu depoimento da Delegacia de Policia de Taquarituba quedou-se silente, e agora em Juízo confessou os fatos narrados na denúncia e que precisava de dinheiro para comprar “craque” e conheceu o outro acusado Agostinho a pouco tempo, que foi Rosvar que convidou Agostinho .É cediço que a confissão isolada do acusado, não pode ser considerada a “rainha das provas”, devendo, por isso, o juiz analisá-la com cuidado. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial: Livre convencimento. “Se nenhuma prova foi colhida durante a instrução criminal, a confissão por si só não poderá ser erigida como fundamento único da condenação, caso contrário estaríamos revigorando antigo princípio medieval em que era rainha das provas a “probatio probatissima”. O seu valor no nosso sistema processual é relativo, devendo o juiz confrontá-la necessariamente com outros elementos de prova colhidos no curso do processo. Se estiver isolada. Seu desvalor patenteia-se” (TJSP – AP – Rel. Franco de Godoi – RT 714/347). Diante dos argumentos acima explicitados, que demonstram claramente a fragilidade do conjunto probatório, estando ausentes nos autos provas concretas e suficientes que autorizem um decreto condenatório em desfavor do acusado Agostinho Pires de Oliveira, sua ABSOLVIÇÃO é de rigor, o que desde já se requer. O Ilustre Representante do Ministério Público pugna pela condenação dos Réus. Portanto, não pode uma eventual condenação estar alicerçada no terreno da dúvida, do possível e do provável, mas sim da certeza. Desse modo, o Acusado não pode ser condenado, na dúvida, sempre há de existir a absolvição ! Este é o entendimento pacífico de nossa jurisprudência : Assim, com efeito, nos autos não restou provada a culpa da Acusada, pelo contrário, pelas provas colhidas resta

evidente sua inocência. Como se vê, douto julgador, a prova colhida nos autos não são suficientes, sendo a acusação no todo improcedente, porque a instrução criminal não caracterizou a culpabilidade do Réu Agostinho, cuja acusação teve fulcro em declarações confusas, desvinculadas da realidade dos fatos às quais não se pode dar credibilidade probatória. Portanto, não pode uma eventual condenação estar alicerçada no terreno da dúvida, do possível e do provável, mas sim da certeza. Portanto, como bem sabe V. Exa., para que um denunciado seja condenado, é necessário que, constem dos autos, provas concretas e cabais, quanto a autoria do delito a que esta sendo processado. Indícios, suposições ou presunções, são insuficientes, eis que dão margens a dúvida. E, havendo dúvidas, deve-se prevalecer o princípio do favorecimento ao Réu, devendo ser invocado em caso dessa natureza "in dubio pró réu". Diante dos argumentos acima explicitados, que demonstram claramente a fragilidade do conjunto probatório, estando ausentes nos autos provas concretas e suficientes que autorizem um decreto condenatório em desfavor do Acusado AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA, sua ABSOLVIÇÃO é de rigor, o que desde já se requer.

2. DO PEDIDO:- Diante do exposto, espera e requer a Defesa a improcedência da presente ação penal, com a ABSOLVIÇÃO do Réu Agostinho Pires de Oliveira das imputações que lhe foram feitas na denúncia, nos termos do art. 386, incisos IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal, e, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que não se acredita, espera e requer que a pena seja aplicada no mínimo possível face a CONFISSÃO, a sua PRIMARIEDADE e o PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, pelos motivos acima expostos, como medida da mais lúdima JUSTIÇA! Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ROSVAR APARECIDO DA SILVA e AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Consta na peça acusatória que, na noite de 20 de março de 2019, na Rodovia 255 km 23, no Município de Taquarituba, ROSVAR e AGOSTINHO, agindo previamente mancomunados, subtraíram para proveito comum 09 quilos de fios de cobre pertencentes a vítima Via Arteris Paulista. A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2019 (fls. 86). Os réus foram citados (fls. 100 e 127) e apresentaram defesa prévia (fls. 97/98 e 147). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e as testemunhas e, ao final, os acusados foram interrogados. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição em razão da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou benefícios no tocante a pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 19/20), pelo auto de entrega (fl. 21), pelo auto de avaliação (fl. 22), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta incontestemente. O representante da vítima THIAGO NAVALHO MORAES, em sede policial (fl. 04), disse que "trabalha na empresa ARTERIS VIA PAULISTA, onde exerce a função de inspetor de tráfego; que no dia hoje, foi informado sobre crime de furto de cabos de cobre dos postes da rodovia SP 255; que compare nesta delegacia representando a referida empresa; que a empresa não tinha conhecimento de crimes de furto em seus postes; tem a esclarecer que a empresa instalou postes de rede de internet por toda a extensão da rodovia para servir aos usuários; que a rede wi-fi ainda não está funcionando, mas os cabos de energia estão instalados; o declarante ficou sabendo que os ladrões furtaram os cabos de cobre instalados no solo, junto aos postes; que o declarante não presenciou o furto e também não viu os danos; também não sabe dizer o prejuízo causado.". Em juízo, apresentou versão semelhante. A testemunha ANIEL TONON GARCIA, Policial Militar, em sede policial (fl. 02), disse que "fazia patrulhamento pela rodovia SP 255, juntamente com o policial Barros, trafegavam sentido Cel Macedo - Taquarituba, era por volta das 21:00 hs (noite), chovia bastante, quando avistou dois indivíduos caminhando pelo acostamento da rodovia e reconheceu o indivíduo ROSVAR, o qual portava uma bolsa; que abordaram e revistaram os indivíduos ROSVAR e AGOSTINHO; que na bolsa de Rosmar encontraram aproximadamente nove quilos de cabo de cobre e um arco de serra, conhecido como 'segueta'; questionados sobre a origem

desse material, inicialmente mentiram dizendo que tinham ganhado de um morador da zona rural, mas depois acabaram confessando que furtaram da empresa ARTERIS, ou seja, subtraíram os cabos de cobre que servem os postes da rodovia; o depoente tem conhecimento que referidos cabos ficam localizados próximos dos postes; que fizeram contato com os administradores da concessionária ARTERIS para comparecerem nesta delegacia". Em juízo, ratificou sua versão inicial. Informou, ainda, que o réu Agostinho estava sendo procurado pela família no Maranhão e que a polícia auxiliou no contato. Que quem confessou os fatos foi Rosvar, Agostinho ficou quieto. O réu ROSVAR APARECIDO DA SILVA, em sede policial (fl. 08), preferiu manter o silêncio. Em juízo, disse que é culpado. Que furtou os fios e foi pego pelos policiais. Que é usuário de drogas faz oito anos. Que teve a ideia e Agostinho foi junto, também com o objetivo de comprar drogas. Foi a primeira e única vez que furtou fios. O réu AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA, em sede policial (fl. 05), disse que "minha família, sendo pais e irmãos, moram na cidade de União, estado do Piauí; que no ano de 2012 eu viajei para o estado do Mato Grosso do Sul para trabalhar em corte de cana e no ano de 2016 eu viajei para Conchal/SP, trabalhar na colheita de laranja; que fiquei desempregado no corrente ano de 2019, sem dinheiro, sozinho, e 'virei' morador de rua; que minha família não sabe sobre meu paradeiro; que já passei por várias cidades e faz três meses que estou morando na rua, nesta cidade de Taquarituba; que conheci Rosvar na rua; que no dia de hoje, Rosvar me convidou para furtar fios de cobre nos postes na rodovia; que eu estava precisando de dinheiro e fui com ele; que furtamos fios de cobre de três postes da rodovia; que era noite e estava chovendo; que os fios estavam na terra, bem raso, menos de um palmo de fundura e foi fácil cavocar e puxar os fios e cortaram os fios com uma serrinha; que colocamos os fios em uma bolsa; que já tínhamos pegados os cabos e estávamos voltando para esta cidade, quando uma viatura que passava pela rodovia nos abordou e deram voz de prisão; que nunca fui preso e nunca fui processado criminalmente; que foi a primeira vez que me envolvi com crime; que estou muito arrependido; que sou usuário de crack e maconha". Em juízo, expôs a mesma versão. Vejamos. Os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se harmônicos e condizentes com o conjunto probatório dos autos, permitindo, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelos crimes descritos na denúncia. Cumpre ressaltar que o depoimento do agente estatal possui relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e coesos com a dinâmica da denúncia, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRADO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agrado regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014) Desse modo, sendo sua versão irretorquível, merece acolhimento com a validade probatória ordinária. A corroborar os depoimentos dos policiais tem-se a confissão do acusado Agostinho e também de Rosvar. No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, necessário que estejam presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não estão presentes no caso concreto, especialmente porque o acusado Rosvar ostenta condenação pelo crime de roubo, bem como responde pela prática de outros furtos, conforme se observa à sua folha de antecedentes (fls. 179/186). Também não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade, eis que o delito foi praticado em concurso de

agentes, bem como os cabos subtraídos havia sido instalado pela empresa por toda a extensão da rodovia para servir aos seus usuários, conforme relato da vítima. De rigor o reconhecimento da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, vez que comprovado que nitidamente os acusados agiram com unidade de desígnios e identidade de propósitos para a prática do crime de furto. Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que o acusados eram sabedores e tencionavam o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu o objeto pertencente à empresa vítima. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo a dosimetria. Réu Rosvar Aparecido da Silva: A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O réu ostenta maus antecedentes, assim entendidos como condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos e que não constituam reincidência, em respeito ao princípio constitucional de presunção da inocência (STJ, Súmula n. 444), eis que fora condenado nos autos nº 0002061-80.2001 – roubo majorado. Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase não há agravantes. Presente, porém, a atenuante da confissão. Assim fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, de forma que torno a pena fixada definitiva. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal. Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Em razão dos maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há que se falar, ainda, na concessão da suspensão da pena, em razão das circunstâncias judiciais. Réu Agostinho Pires de Oliveira: A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O acusado ostenta bons antecedentes, já que não ostenta condenação definitiva por nenhum delito. Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase não há agravantes. Presente, todavia, a atenuante da confissão. Como a pena na primeira fase já foi fixada no mínimo, não é possível nova diminuição. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, de forma que torno a pena fixada definitiva. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal). Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, bem como em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, para entidade a ser indicada pelo juízo das execuções, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, artigo 45, §1 e artigo 46, do Código Penal. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR: ROSVAR APARECIDO DA SILVA, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime ABERTO, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa; e AGOSTINHO PIRES DE OLIVEIRA, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime ABERTO, substituída conforme descrito acima, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de

Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.